

מסורת הש"ס

(א) קדושין יז, ט ג"ז שם, (ב) שבת קטז, מגילה יד, (ד) נכריתות יא, (ה) נזיל ומאורסה ק' אמת ככריתות), (ו) נכריתות שס, (ז) קדושין א,י, (ח) קדושין פמ,.

גליון הש"ס

גמ' מי איבא עבדא ב', ע"י ערפי' ד' ז פ"א מ"ה' לאמ"י מנוול: שם מי שחציו עבד וחציו בן חורין, ע' ירושלמי פ"ח דפקחים הלכה א': שם ובא' יורשיו נפשיה, ע"י פרי"ם בפרסו מ"ס ח"ס בתשובותיו סימן ז: שם אבר רבא שתי תשובות, ע"י פסקוס' ד' ע"א ע"א וס"ג: שם ואמר ר"ל בופר, ע"י ב"ק ד' מז ע"ג:

מוסף רש"י

אין אדם עומד על דברי תורה. על צור"ן לאומרן כהלכתן (שבת קכ), אלא אם כן נכשל בהן. עד שאומנ' ב' וג' פעמים בשינו' דהיינו טעמי מוה' המסמרתן (שם) כשתלמדו נכשל בשמועתו פעם ראשונה ושהיה הוא נוטן לנ לעמוד על שמועתו (תרגום י,ד).

מוסף תוספות

א. לקנס. מוס' הלא"ש.
ב. ויהיה הקנס לקונה אותו. מוס' הלא"ש.
ג. אשתכח דלאו מירי קא זבין, ומה"ט נמי נחא אמאי אינו שרי', דנהי דלא מודבין לקנס, מ"מ הוא יוכל להשתותו לקנס ושוה לו כסף. אלא כיון דהשתא לא שוה ל' מירי קודם שיבא הקנס לא מקרי קנין כספו. מוס' הלא"ש.
ד. את"ל [התקדשי לחצין] אינה מקודשת משום דשייר בקניינו, וגבי אשה הוה מצ' למימר מקודשת משום דחזיא לכולה. מוס' הלא"ש.
ה. ונקט את"ל משום דתלמודא שקיל וטרי בה. מוס' הלא"ש. ו. כ"ש. מוס' הלא"ש.
ז. הבן, מוס' הלא"ש.
ח. אפי' אחר צד חירות שבו. מוס' הלא"ש.
ט. צד חירות. מוס' הלא"ש. י. והר"ל כגוי ועבד הבא על בת ישראל דלא תפסי בה קידושין. מוס' הלא"ש.

דלמא מודה. צב"ד קודם העדלת עדים ומודה בקנס פטור: ויליד **בית מה ס"ל**. לענין אכילת תרומה ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. יליד בית בן שפחתו: **אינו בן**. דלא כמיז אלא קנין כספו הוא יאכל זו: **אף קנין כסף אע"פ שאינו שוה כלום**. כגון שנעשה מוכה שחין:

השולח פרק רביעי גימין

מג.

עין משפט
נר מצוה

קח א מ"י פ"ב מהל' מכירה הלכה א סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סי' רט סעי' ד':
קו ב מ"י פ"ו מהל' תרומות הלכה א סמג לאון רכז רכה טור י"ד סי' שלא':
קז ג מ"י פ"ד מהל' אישות הלכה י סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סימן מד סעי' יא':
קח ד ה מ"י שם פ"ג הלכה ט סמג שם טוש"ע אה"ע סי' לא סעי' ח':

קכ ו ז מ"י פ"א מהל' טקן ממון הלכה ב סמג עשין סו טוש"ע י"ד סי' רסו סעי' סב:
קי ח מ"י פ"ד מהל' אישות הלכה נו סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סי' מד סעי' ב':
קיא ט מ"י שם הלכה י"ז ופ"ג מהלכות איסורי ביאה הל' יג סמג לאון קסה:
קיב י מ"י פ"ו מהל' יבוס הלכה לא סמג עשין נא נב טוש"ע אה"ע סי' קעד סעי' ז':

תורה אור השלם

1. ובהן בי יקנה נפש קנין בסקפו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו: ויקרא כב יא
2. כי יתפש איש באחיו בית אביו שמלה לבה קצין תהיה קלנו ודומכשלה הזאת תחת ידיו: ישעיהו ג ו

פסקי רי"ד

מי שחציו עבד וחציו בן חורין שקדש בת חורין מקודשת היא משום צד חירות שבו ואפילו אם תמצא לומר המקדש אשה לחציו אינה מקודשת התם משום דשייר בקנינו הכא לא שייר בקנינו וכן נמי שפחה שחציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה מישראל קדושה קדושין משום צד חירות שבה. ואפילו אם תמצא לומר המקדש חצי אשה אינה מקודשת התם שייר בקנינה הכא לא שייר בקנינה

מִי איבא עבדא דְּלא מודבֿן דְּקנסא. וא"ס כי אמר נמי דלינו מכור^א תקשי ליה מי איכא עבדא דלא מודבֿן לקנסא שיוכל למכרו כולו לגמרי^ב וי"ל דלא ימצא קונים שיקנוהו לגמרי אפי' לא ינטרכו לפרנסו שיוכל לומר עשה עמי ואיני זנך מ"מ מימנעי אינשי לקנותו שלא יהא רגיל אלנא אזל אס מכרו לקנס מכור זמנין דוצני ליה ועי"ל דאפי' מוכרו כולו לגמרי אינו מכור דהא אינו שוה כלום ואינו מוכרו אלא לקנס ולקנס אינו מכור^ג:‏

אם תמצא לומר התקדשי לחציי מקודשת. וגבי אשה קאמר אס תמצא לומר חציך מקודשת לי אינה מקודשת והוי מצי למימר אפכא^ד אלא האמת נקט דכי מסיק בפ"ק דקידושין (דף יז.)^ה: **וְאִי אַמְרַת** קדושיי דאֵו קדושין יורשין מנא אִיה. תימה דמה תולה יורשין בקידושין והלא זנו מן הפנויה יורשו כדלמר (יבמות דף ק:) גבי עשרה כהנים שפירש אחד מהן ובעל דהולד שמוקי שמשותקין אותו מנכסי אציו משום דלא ידעי אצוה מנו ואפי' זנו ממזר מערוה דלא תפסי זה קידושין מן פרכי שני דיבמות (דף כב.) דהוי זנו לכל דבר והיינו ליורשו והכא אי תפסי זה קידושין גרע' טפי דאמי נד עבדות ומשמתם בל"א כדלמרנין [בסהולין] (שם דף מה.) וי"ל דסבר הש"ס דאס אימא דלאו בר קדושין הוא אין זנו מתייחס אחריו^ו ולא דמי לעריות דתפסי זה קדושין לעלמא אזל האי^ז דלאו בר קדושין הוא בשום מקוס' אין הנן מתייחס אחריו: ואין

בקנינו מאי ת"ש יהמית מי שחציו עבד וחציו בן חורין נותן חצי קנס לרבו וחצי כופר ליורשיו ואי אמרת קידושייו לאו קידושין יורשין מנא ליה אמר רב אדא בר אהבה כשעשאו טרפה * ומאי יורשיו נפשיה * אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דיורשיו קתני ועוד כופר הוא * ואמר ריש לקיש כופר אין משתלם אלא לאחר מיתה אלא אמר רבא יראוי ליטול ואין לו אמר רבא כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קדושיה קדושין דרש רבה בר רב הונא כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אינה מקודשת א"ל רב חסדא מי דמי התם שייר בקנינו הכא לא שייר בקנינו הדר אוקים רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש ^{א2}והמכשלה הזאת תחת ידיך אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן אע"פ שאמרו המקדש חצי אשה אינה מקודשת יאבל חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה קדושיה קדושין מ"ט התם שייר בקנינו הכא לא שייר בקנינו אמר רב ששת כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קדושיה קידושין ואם לחשך אדם לומר ^{א3}איזו היא שפחה חרופה זו שחציה שפחה וחציה בת חורין^א המאורסה לעבד עברי אלמא בת איתרוסי היא אמור לו כלך אצל ר' ישמעאל^{א4} שהוא אומר בשפחה כנענית המאורסה לעבד עברי ושפחה כנענית בת איתרוסי היא אלא מאי אית לך למימר מאי מאורסת מיוחדת הכא נמי מאי מאורסת מיוחדת אמר רב חסדא חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון ומתו שניהם מתייבמת ללוי ואין

תשובה לדבר זה מאותה שטינו במס' כריתות (יא.) והפדה לא נפדתה דשפחה חרופה איזו זו וז פדויה ואינה פדויה חציה שפחה וחציה בת חורין המאורסה לעבד עברי. והוא הדין לכל ישראל אלא אורחא דמלתא נקט משום דעבד עברי מותר בשפחה: אלא**מא דאסרוסי היא**. מדקתני מאורסת: אמור לו. וכי סבור אמה שהן אירוסין ממס: **כלך אלל רבי ישמעאל**. דלמר התם דברה מורה כלשון בני אדם ובשפחה כנענית שלא נפדית כלל קמשתעי קרא: **המאורסה לעבד עברי**. וכי שפחה כנענית גמורה בת קדושין היא הא תמורה בעלמא היא עס הדומה למחורים). **מיוחדת**. וגזירת הכתוב היא דמחייב עליה אשם הואיל וייחודה לעבד עברי המותר בה: **וחזרה ונתקדשה לשמעון**. אחיו ובחיי ראובן וראובן לא גירשה: ואין

^[1] אלא אורחא דמלתא נקט משום דעבד עברי מותר בשפחה: אלאמא דאסרוסי היא

^[2] אלא אורחא דמלתא נקט משום דעבד עברי מותר בשפחה: אלאמא דאסרוסי היא

^[3] אלא אורחא דמלתא נקט משום דעבד עברי מותר בשפחה: אלאמא דאסרוסי היא

^[4] אלא אורחא דמלתא נקט משום דעבד עברי מותר בשפחה: אלאמא דאסרוסי היא